

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT, TNCN VÀ QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH DOANH

--- Chương I: Quy định chung ---

Thông tư này áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định. Hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế.

--- Chương II: Phương pháp tính thuế ---

1. Phương pháp kê khai: Áp dụng đối với hộ kinh doanh quy mô lớn hoặc hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Khai thuế theo tháng hoặc quý, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
2. Phương pháp nộp thuế theo từng lần phát sinh: Áp dụng đối với cá nhân kinh doanh lưu động hoặc không thường xuyên.
3. Phương pháp khoán: Cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán hàng năm theo quy định (lộ trình bãi bỏ chuyển sang kê khai từ năm 2026).

--- Chương III: Tỷ lệ tính thuế trên doanh thu ---

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng theo ngành nghề:

- Phân phối, cung ứng hàng hóa: Tỷ lệ thuế GTGT là 1%; Tỷ lệ thuế TNCN là 0.5%.
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế GTGT là 5%; Tỷ lệ thuế TNCN là 2%.
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu: Tỷ lệ thuế GTGT là 3%; Tỷ lệ thuế TNCN là 1.5%.
- Hoạt động cho thuê tài sản: Tỷ lệ thuế GTGT là 5%; Tỷ lệ thuế TNCN là 5%.
- Hoạt động kinh doanh khác: Tỷ lệ thuế GTGT là 2%; Tỷ lệ thuế TNCN là 1%.

--- Chương IV: Quản lý thuế đối với thương mại điện tử ---

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới có nghĩa vụ tự đăng ký, khai và nộp thuế hoặc ủy quyền cho tổ chức, sàn thương mại điện tử khấu trừ và nộp thay. Cơ quan thuế phối hợp ngân hàng thương mại và đơn vị vận chuyển để quản lý dòng tiền và doanh thu thực tế.